



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
(Держпродспоживслужба)**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 279-48-83, тел. (044) 279-12-70,
e-mail: info@dpss.gov.ua, web: dpss.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39924774

_____ № _____ На № _____ від _____

**Державна установа
«Центр громадського здоров'я
Міністерства охорони здоров'я
України»
вул. Ярославська, буд. 41,
м. Київ, 04071**

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у межах компетенції розглянула лист Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я» від 26.09.2025 № 04-12/13/6538/25 стосовно відповідності законодавству про рекламу інформаційних матеріалів щодо важливості здорового способу життя, які планується розповсюдити засобами зовнішньої і внутрішньої реклами та на транспорті.

Повідомляємо, що згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667, Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику, зокрема, у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері.

Держпродспоживслужба не наділена повноваженнями стосовно надання роз'яснень щодо застосування норм законодавства.

Разом з цим інформуємо, що Закон України «Про рекламу» (далі – Закон) визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Питання змісту та поширення соціальної реклами врегульовані статтями 1 та 12 Закону.



UB
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ
України"
№ 04-12/15591/25 від 08.10.2025

Відповідно до пунктів 15 та 22 частини першої статті 1 Закону:

реклама - інформація про особу, ідею та/або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий (пряма реклама, телепродаж) або непрямий (спонсорство, розміщення товару(продактплейсмент) спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких особи, ідеї та/або товару;

соціальна реклама - вид реклами, що охоплює суспільно корисну інформацію, спрямовану на розвиток особистості та суспільства, на популяризацію загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, інклюзивного суспільства, на охорону природи, збереження енергоресурсів, профілактику правопорушень, на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичного виховання, освіти, науки, культури, фізичної культури, спорту, історії тощо, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку та/або не спонукає виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. До соціальної реклами може відноситися інформація про висвітлення державних програм, спрямованих на захист державності, громадського порядку, підвищення обороноздатності держави тощо.

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 12 Закону на соціальну рекламу поширюються загальні вимоги до реклами, якщо інше не передбачено цим Законом.

Загальні вимоги до реклами визначені Розділом II Закону.

Згідно з пунктом 1 абзацу другої частини другої статті 12 Закону заборона зазначення в рекламі посилань на рекламодавця та/або осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, за замовленням яких діє рекламодавець, а також на належні їм об'єкти права інтелектуальної власності не поширюється на такі випадки (крім згадувань у соціальній рекламі прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, які займають посади, визначені пунктами 1, 4 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» під час виборчого процесу) якщо рекламодавцем соціальної реклами є державний орган, орган місцевого самоврядування, міжнародна організація, міжнародне об'єднання, а також їх представництва, консульська установа іноземної держави, державний орган іноземної держави, представництво міжнародної організації, представництво міжнародного об'єднання.

З огляду на зазначене, інформаційний матеріал «Тиск контролюєш – себе рятуюєш» підпадає під визначення соціальної реклами.

Додатково інформуємо, що листи Держпродспоживслужби не встановлюють норм права та носять інформаційний характер.

Заступник Голови

Андрій КРЕЙТОР

